

红色字体加粗、着重号（历年出题考点-词眼）

紫色字体加粗、单下划线（高频考点）

蓝色字体加粗（一般考点、口诀、拓展内容等）

第七章 著作权知识

本章结构

著作权知识

- 第一节著作权与著作权法
- 第二节著作权的主体和客体
- 第三节著作权的内容
- 第四节著作权的归属与保护期
- 第五节著作权的限制
- 第六节著作权的许可使用和转让
- 第七节著作权的侵权与法律保护
- 第八节出版单位与著作权

第一节 著作权与著作权法

知识点一、著作权★★★

著作权也称“版权”，是指著作权人对文学、艺术和科学作品依法享有的人身权利（精神权利）和财产权利（经济权利）。

（一）著作权的权利范围

人身权：是与权利人的人身不可分割、不直接涉及财产的权利。

财产权：是可以为权利人带来经济收益的权利。

广义的著作权包括**邻接权**，是与著作权有关的**权利**，指作品的**传播者**就其传播作品的过程中所付出的创造性劳动和投资而享有的权利。

（二）著作权的特征

1. 无形性

相对于有形财产权而言，

一方面，著作权客体的存在，不以其在有形载体上的固定为要件。

另一方面，著作权人享有著作权也不以实际占有有形物为要件。“美术作品原件所有权的转移，不视为作品著作权的转移，但美术作品原件的展览权由原件的所有人享有。”（反之亦然）

2. 专有性：垄断性或排他性。

3. 时间性：财产权、发表权有时间限制。

4. 地域性：限于某个国家或地区范围内。

【真题-多选题】

1. 关于著作权的时间性，说法正确的有（ ）。

- A. 著作权中的人身权没有时间限制
- B. 著作权中的财产权具有一定期限
- C. 著作权中的发表权具有一定期限
- D. 著作权中的修改权具有一定期限
- E. 著作权中的署名权没有时间限制

【答案】BCE

【真题-多选题】

2. 关于著作权，说法正确的有（ ）。

- A. 著作权也称版权
- B. 未发表的作品不享有著作权
- C. 著作权具有专有性
- D. 著作权是文学、艺术和科学作品创作者对其所创作的作品依法享有的权利
- E. 未经著作权人同意，任何人在任何情况下都不得使用其作品

【答案】ACD

知识点二、著作权法

是确认作者对其创作的文学、艺术和科学作品享有著作权并提供保护，调整因创作、传播、使用作品而产生的各种利益关系的法律规范总和。

（一）立法目的

为保护文学、艺术和科学作品作者的著作权，以及与著作权有关的权益，鼓励有益于社会主义精神文明、物质文明建设的作品的创作和传播；促进社会主义文化和科学事业的发展与繁荣。根据宪法制定本法。

（二）我国著作权法与国际著作权保护

《伯尔尼公约》的**国民待遇、自动保护、独立性保护等原则**，在我国著作权法中都有体现。

（三）国际著作权条约

1. 《保护文学和艺术作品伯尔尼公约》

简称“《伯尔尼公约》”，签订于 1886 年，经过五次修订，最近的是 1971 年巴黎文本，我国于 1992 年加入。它有四个原则：

（1）国民待遇原则：该公约成员国作者的作品在其他成员国享有该国授予本国国民的保护和该公约所授予的特别权利；

（2）自动保护原则：在对其他成员国国民实行国民待遇原则时，不应要求履行任何手续；

（3）独立保护原则：在实施国民待遇原则时，不依赖于作品在来源国受到的保护；

（4）最低保护原则：对保护作者权利的程度规定了下限标准。

2. 《世界版权公约》

签订于 1952 年，1971 年修订。我国 1992 年加入。保护水平相对较低。比如保护期短等，另外规定了非自动保护原则：作为著作权保护的条件，要求作者履行一定手续，如备案、注册、通告、公证、付款或者在国内制作出版等。

著作权说明标记：©，在作品复制件上标明著作权人姓名、首次出版年份且标明的方式和位置足以引起注意。

3. 《与贸易有关的知识产权协议》中的著作权规范

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights

即“TRIPS”，关贸总协定 1994 年通过，世界贸易组织确认，我国 2001 年加入。

该协议规定：著作权保护延及表达，不延及思想、工艺（过程）、操作方法或者数学概念之类。即：

著作权保护思想的表达方式，不保护思想本身。

4. 两个“国际互联网条约”

即《世界知识产权组织版权条约》《世界知识产权组织表演和录音制品条约》。两者均于 2002 年生效，我国 2007 年 3 月加入。

5. 《保护录音制品制作者防止未经授权复制其录音制品公约》

简称《录音制品公约》或《唱片公约》，1971 年在日内瓦签订，又称“**《日内瓦公约》**”。我国于 1993 年加入。

6. 《视听表演北京公约》

2012 年 6 月 26 日在北京缔结，2020 年 4 月 28 日生效。这是在新中国缔结的第一个多边国际条约，**也是历史上第一个以我国城市命名的多边国际条约。我国 2014 年 7 月加入。**

【模拟题-多选题】

1. 《伯尔尼公约》的基本原则不包括（ ）。

- A. 国民待遇原则
- B. 自动保护原则
- C. 独立保护原则
- D. 国籍原则
- E. 互惠原则

【答案】DE

第二节 著作权的主体和客体

知识点一、著作权的主体★★

初级：著作权人类别：

（一）原始著作权主体：作者

1. 自然人（公民）作者

只有实际从事了创造性智力劳动并获得了成果的自然入，才能够成为作者。那些为创作作品仅提供或搜集资料的人，仅提供物质条件或做了组织工作及其他辅助工作的人，甚至是提供了某些想法和建议的人，只要没有实际参加作品的创作，都不是作者。

2. 视为作者的组织（法人、非法人组织）

法人作品：由法人或者非法人组织主持，代表其意志创作，并由其承担责任的作品。

3. 作者身份的确定

如无相反证明，在作品上署名的是作者。如果有证据证明作品上的署名者仅是按法律规定或合同约定而享有署名权的，并不是实际的著作权人，那么该作品的著作权就只能由实际上的著作权人行使。

（二）继受著作权主体

是指通过**继承**、**接受遗赠**、**接受转让**等方式或者在法律规定的其他条件下依法取得著作权的自然人或组织。包括：

（1）著作权继承者和受遗赠者；

（2）著作权转让中的受让人。国家也可成为继受著作权主体。

继承主体继承财产权，保护人身权。作者生前未发表的作品，如果作者未明确表示不发表，可由继受主体行使发表权。

国家成为著作权主体有五种情况：

（1）作者生前将作品原件及其著作权中的财产权利赠送给国家；

（2）作者以遗嘱的方式表示愿在其死亡后将作品著作权中的财产权赠送给国家；

（3）作者死后既无继承人，又无受遗赠人，其作品著作权中的财产权由国家享有；

（4）著作权属于法人或者**非法人**组织，但在法人或者**非法人**组织变更或终止后，没有承受其权利义务的法人或者**非法人**组织，其作品著作权归国家享有；

（5）由国家主持创作或者投资创作的作品，其著作权归属国家。

国家享有著作权的作品，由**国家著作权主管部门**负责管理。

【真题-单选题】

1. 2014年，同在甲美术学院工作的国画老师张某和李某共同创作一首歌曲，张某作词，李某作曲。2015年李某去世。2016年，小提琴手赵某想在一次商业演出中演奏这首歌曲，赵某应取得（ ）的同意。

- A. 张某
- B. 甲美术学院
- C. 李某的继承人和张某

D. 李某的继承人

【答案】D

【真题-多选题】

2. 在我国，国家成为著作权主体的情况有（ ）等。

- A. 作者生前将作品原件及其著作权中的财产权利无偿捐赠给国家
- B. 作者以遗嘱的方式表示愿在其死亡后将作品著作权中的财产权赠送给国家
- C. 作品具有重要文化遗产价值
- D. 作者死后既无继承人，又无受遗赠人
- E. 作者因触犯刑律而被判处无期徒刑以上刑罚

【答案】ABD

知识点二、著作权的客体（作品）★★★★

（一）作品的特征

- 1. 著作权法保护的对象仅限于文学、艺术和科学范围内的智力创作成果。
- 2. 作品必须以一定形式表现出来，使人们能够感知。
- 3. 作品必须具有可复制性。
- 4. 作品必须具有**独创性**，即作品是由作者独立创作的。这是**作品的核心要素**。

（二）我国著作权法对作品予以保护的原则
基于该作品的作者身份和出版地等条件。

1. 国籍原则

我国著作权法第二条第一款规定：中国公民、法人或者**非法人**组织的作品，不论是否发表，从作品创作完成之日起就享有著作权，受我国著作权法保护。（包含“自动保护原则”）

2. 互惠原则

第二条第二款规定：“外国人、无国籍人的作品根据其作者所属国或者经常居住地国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约享有的著作权，受本法保护。”

（1）国际条约

（2）双边协议。

3. 地域原则

第二条第三款规定：“外国人、无国籍人的作品首先在中国境内出版的，依照本法享有著作权。”

第二条第四款规定：“未与中国签订协议或者共同参加国际条约的国家的作者以及无国籍人的作品首次在中国参加的国际条约的成员国出版的，或者在成员国和非成员国同时出版（**30 日内**）的，受本法保护。”

（三）我国著作权法给予保护的作品种类

我国著作权法对作品的保护除了作者身份、出版地外，还要考虑作品的属性。它采取概括与非穷尽列举相结合的方法，规定了九大类受著作权法保护的作品。

初级：（一）我国著作权法给予保护的作品种类

1. 文字作品

指小说、诗词、散文、论文等以文字形式表现的作品。除文字以外，在著作权法意义上，以数字、记号等类似文字的各种符号表现的作品，也都统称为文字作品。根据相关国际条约，**计算机软件也是文字作品**。

2. 口述作品

也称口头作品，是指即兴的演说、授课、法庭辩论等**首次发表**以口头语言形式表现的作品。

3. 音乐、戏剧、曲艺、舞蹈、杂技艺术作品

（1）音乐作品，是指歌曲、交响乐等能够演唱或者演奏的带词或者不带词的作品。

(2) 戏剧作品，是指话剧、歌剧、地方戏等供舞台演出的作品。

(3) 曲艺作品，是指相声、快书、大鼓、评书等以说唱为主要形式表演的作品。

(4) 舞蹈作品，是指通过连续的动作、姿势、表情等表现思想情感的作品。

(5) 杂技艺术作品，是指杂技、魔术、马戏等通过形体动作和技巧表现的作品。

4. 美术、建筑作品

(1) 美术作品，是指绘画、书法与篆刻、雕塑等以线条、色彩或者其他方式构成的有审美意义的平面或者立体的造型艺术作品。

(2) 建筑作品，是指以建筑物或者构筑物形式表现的有审美意义的作品。

5. 摄影作品

是指借助器械在感光材料或者其他介质上记录客观物体形象的艺术作品。

6. 视听作品

是指摄制在一定介质上，由一系列有伴音或者无伴音的画面组成，并且借助适当装置放映或者以其他方式传播的作品。

7. 图形作品和模型作品

(1) 图形作品，是指为施工、生产绘制的工程设计图、产品设计图，以及反映地理现象的地图、说明事物原理或者结构的示意图等作品。

(2) 模型作品，是指为展示、试验或者观测等用途，根据物体的形状和结构，按照一定比例制成的立体作品。

8. 计算机软件：计算机程序及其有关文档。

9. 其他作品

(二) 不适用著作权法保护的几种客体

1. 立法、行政、司法性质的文件。

还包括其官方正式译文。

原因：需要广泛使用和传播。

但法律汇编有著作权。

2. 单纯事实消息

原因：对客观事实的反映或记录。需说明出处。

通讯、报道、综述、特写等受著作权法保护。

3. 历法、通用数表、通用表格和公式。

通用数表：对数表、三角函数表等。

通用表格：一般的财务表格、课程表、时刻表等。

原因：这些客体的表达方式或具有唯一性、或已经进入公有领域。

(四) 国家对作品的出版传播依法监管

我国现行著作权法第四条规定：“著作权人**和与著作权有关的权利人行使权利**，不得违反宪法和法律，不得损害公共利益。国家对作品的出版传播依法进行监督管理。”

【真题-多选题】

1. 下列选项中，不受我国著作权法保护的有（ ）。

A. 单纯事实消息 B. 通用表格和公式 C. 社论 D. 历法 E. 计算机软件

【答案】ABD

【真题-多选题】

2. 下列构成我国著作权法意义上作品的有（ ）。

A. 学者在学术会议上的演讲

- B. 人民法院的裁判文书
- C. 幼儿园小朋友的涂鸦之作
- D. 天文历法
- E. 用手机随手拍摄的风景照

【答案】ACE

第三节 著作权的内容

知识点一、人身权★★

一、人身权“发表权、署名权、修改权、保护作品完整权”

即“精神权利”，除发表权、署名权之外，还有：

（一）修改权

是指作者依自己的意愿修改作品且不受干涉的权利。可以是作者自己修改，也可授权他人修改。修改一般指对作品内容局部的变更与文字、内容的修正。

法律赋予作者修改权，

一则是便于作者能更好地反映自己的意志；

二则是随着社会的发展、客观事物的变化，人的思想、认识也在不断地发展变化，作者也需要对其作品作必要的修改。作者享有修改权，他人不能强行干涉，但法律另有规定的除外。

对于未发表作品，作者可以任意修改；对于已发表作品的修改，要受到一定限制，即修改权的行使应该以不损害他人利益为前提（如对出版社在版图书的修改、对合作作品的修改等）。

（二）保护作品完整权

是指保护作品不被歪曲、篡改的权利。作者有权保护其作品不被他人丑化，不被他人擅自删除、变更、增添内容。其意义在于保护作者的名誉、声望和精神以及维护作品的完整性。

初级：发表权和署名权

（一）发表权

是指作者自行决定是否将作品公之于众的权利，具有“一次用尽”的特点。

作品创作完成后，作者有权决定该作品是否发表，何时、何地、以何种形式发表，并有权禁止他人未经许可擅自发表其作品。

（二）署名权

是指表明作者身份、在作品上署名的权利。它有三层意思：

1. 作者有权在自己的作品上署真名，署假名（笔名），也可以不署名。对此，任何人不得强迫或干涉。
2. 作者对自己创作的作品有权禁止他人在其上署名。
3. 作者有权禁止他人故意冒用自己的姓名去发表、制作或出售假冒作品。

【真题-单选题】

1. 孙某生前立有遗嘱，将自己已发表作品的著作权赠予好友赵某。孙某去世后，这些作品著作权的归属应该是（ ）。

- A. 全部权利由孙某的合法继承人享有
- B. 全部权利由赵某和孙某的合法继承人共同享有
- C. 著作权中的财产权归赵某享有，但赵某不享有人身权
- D. 著作权中的人身权归赵某享有，而财产权归孙某的合法继承人享有

【答案】C

【真题-多选题】

2. 关于著作权中的修改权，说法正确的有（ ）。
- A. 修改权因作品的出版而产生

- B. 作者可把修改权授予他人行使
- C. 改变作品标题的格式涉及对修改权的使用
- D. 法律无限期保护修改权
- E. 侵犯保护作品完整权必然同时也侵犯修改权

【答案】BDE

知识点二、财产权★★★★

二、财产权即“经济权利”，是指直接可以为著作权人带来经济收益的权利。除了复制权、发行权、信息网络传播权、改编权、翻译权、汇编权 6 项权利之外，还有以下 6 项权利：

1. 出租权：只针对**视听作品、计算机软件的原件或者复制件**，其他作品的著作权人不享有。
2. 展览权：只针对**美术作品、摄影作品**的原件或复制件。
3. 表演权：分为公开表演、机械表演两种。
4. 放映权：只针对**美术作品、摄影作品、视听作品**。
5. 广播权。
6. 摄制权：即制片权。摄制实质为对作品的再创作或者改编。
7. 其他。

初级：

其他 6 项财产权

（一）复制权：**财产权中最基本的权利**。

（二）发行权：发行是以出售、赠予方式向公众提供作品的原件或者复制件。

（三）信息网络传播权：禁止未经许可将他人作品上网传播。

（四）改编权：改编是基于已有作品，**通过变换作品类型或用途而创作出新的作品，但不能改变作品的基本思想内容**。如将小说改编成戏剧、将独奏曲改编成交响乐、将一部科学专著改编为科普作品、将一部长篇小说改编为缩写本，等等。

（五）翻译权：主要针对**文字作品，也适用于口述作品和视听作品**。

（六）汇编权（原称“编辑权”）：汇编不改变作品本身，只是在**选择或编排上**体现独创性。被汇编的既有已发表作品，也有未发表作品。

【真题-多选题】

1. 下列选项中，著作权人享有放映权的有（ ）。
- A. 美术作品 B. 摄影作品 C. 视听作品 D. 文字作品 E. 音乐作品

【答案】ABC

【真题-多选题】

2. 甲展览馆举办书画展，画家张某现场完成一幅画作并展示给观众。这一行为所行使的该画作著作权的权利种类有（ ）。

- A. 表演权 B. 发表权 C. 展览权 D. 发行权 E. 复制权

【答案】BC

知识点三、邻接权★★★★

（一）邻接权的概念

作品的传播者分为：

- （1）出版者：享有 10 年版式设计权；
- （2）表演者；
- （3）录音录像制作者：不享有表演权、广播权；
- （4）广播电台和电视台。对邻接权人的保护水平没有对著作权人那么高。

（二）邻接权的种类与内容

1. 出版者对其出版的图书或者期刊的版式设计，享有专有权利。

2. 表演者对其表演享有的权利包括：

- (1) 表明表演者身份；
- (2) 保护表演形象不受歪曲；
- (3) 许可他人从现场直播和公开传送其现场表演，并因此而获得报酬；
- (4) 许可他人对其表演进行录音或录像，并因此而获得报酬；
- (5) 许可他人复制、发行、出租录有其表演的录音录像制品，并因此而获得报酬；
- (6) 许可他人通过信息网络向公众传播其表演，并因此而获得报酬。

3. 录音录像制作者对其制作的录音录像制品享有的权利，是许可他人复制、发行、出租、通过信息网络向公众传播，并获得报酬。

4. 广播电台、电视台享有的权利，是禁止他人未经许可而将其播放的广播或电视以有线或者无线方式转播，或者将其播放的广播、电视录制以及复制，或者将其播放的广播、电视通过信息网络向公众传播。

(三) 邻接权人的义务

1. 表演者（演员、演出单位）

使用他人作品演出的，应当取得著作权人的许可，并支付报酬。如果演出是由他人组织的，由该组织者取得著作权人许可，并支付报酬。

2. 录音录像制作者

- (1) 使用他人作品制作录音录像制品，应当取得著作权人许可，并支付报酬；
- (2) 使用改编、翻译、注释、整理已有作品而产生的作品，应当取得改编、翻译、注释、整理作品的著作权人和原作品著作权人的许可，并支付报酬；
- (3) 制作记录表演情况的录音录像制品，应当同表演者订立合同，并支付报酬；
- (4) 许可他人复制、发行、通过信息网络传播录音录像制品时，应当取得著作权人、表演者许可，并支付报酬。

3. 广播电台、电视台

- (1) 播放他人未发表的作品，应当取得著作权人的许可，并支付报酬；
- (2) 播放他人的视听作品、录像制品，应当取得视听作品著作权人或者录像制作者的许可，并支付报酬；
- (3) 播放他人的录像制品，还应当取得著作权人许可，并支付报酬。

【真题-单选题】

1. 下列权利中，属于出版者邻接权的是（ ）。

- A. 编辑权 B. 修改权 C. 复制权 D. 版式设计权

【答案】D

【真题-多选题】

2. 下列选项中，可以成为邻接权人的主体有（ ）。

- A. 作者 B. 出版者 C. 翻译者 D. 表演者 E. 电视台

【答案】BDE

第四节 著作权的归属与保护期

著作权的归属是指著作权归谁所有，这是著作权法的**核心问题**。著作权的保护期是指著作权人依法享有其著作权的有效期限。超过著作权保护期限，作品就进入公有领域，任何人都可自由使用。

知识点一、著作权的归属★★★★

一般而言，作者享有著作权。

初级：个人作品和合作作品的著作权归属

1. 个人单独创作的作品：著作权属于作者个人。
2. 合作作品：著作权归合作作者共有。可分割使用的，合作作者可对各自创作的部分单独享有著作权

并单独使用，但不得侵犯其整体著作权。

（一）演绎作品

即“派生作品”，包括改编作品、翻译作品、注释作品、整理作品等。其著作权由演绎作品作者享有，但行使著作权时不得侵犯原作品的著作权：

1. 必须保护原作品的完整性，忠实于原著的主题、内容；
2. 在演绎作品中要指明原作者姓名；
3. 若原作品尚未进入公有领域，应当事先取得原作者授权，并支付报酬。（不过，符合合理使用条件的除外。）

（二）汇编作品

其著作权归汇编人享有，但行使著作权时不得侵犯原作品著作权人的权利：

1. 应尊重原作品著作权人的人身权。
2. 若原作品尚未进入公有领域，汇编人应事先取得原作品著作权人的授权。（不过，符合合理使用、法定许可条件的除外。）
3. 使用汇编作品时，若原作品尚未进入公有领域，使用者应向汇编人和原作者支付报酬，（不过，符合合理使用条件的除外。）

（三）视听作品

视听作品中的电影作品、电视剧作品的著作权由**制作者**享有。但是，编剧、导演、摄影、作词、作曲等作者应享有署名权，并有权按照与制作者签订的合同获得报酬。其中剧本、音乐等可以单独使用的作品，其作者还有权单独行使其著作权。

（四）职务作品（国外称“**雇佣作品**”）

是指自然人为完成法人或者非法人组织的工作任务所创作的作品。

1. 一般情况

其著作权由创作者所有，但单位有权在其业务范围内优先使用，如剧本、曲谱等。

单位的优先使用权：作品完成**两年内**，未经单位同意，作者不得许可第三人以与单位使用的相同方式使用该作品。经单位同意，作者许可第三人使用的，所获报酬应由作者和单位按约定的比例分配。

2. 特殊情况

有下列情形之一的职务作品，作者享有署名权，著作权的其他权利由法人或者非法人组织享有，法人或者非法人组织可以给予作者奖励：

（1）主要是利用法人或者非法人组织的物质技术条件创作，并由法人或者非法人组织承担责任的工程设计图、产品设计图、地图、示意图、计算机软件等职务作品；

有下列情形之一的职务作品，作者享有署名权，著作权的其他权利由法人或者非法人组织享有，法人或者非法人组织可以给予作者奖励：

（2）报社、期刊社、通讯社、广播电台、电视台的工作人员创作的职务作品；

（3）法律、行政法规规定或者合同约定著作权由法人或者非法人组织享有的职务作品。

（五）委托作品

它反映的是委托人的思想观点和受托人的创作技巧。其著作权归属由委托人和受托人（作者）**通过合同约定。合同未明确约定或者没有订立合同的，著作权属于受托人。**

特例之一：报告、讲话

由他人执笔，本人审阅定稿并以本人名义发表的报告、讲话等作品，著作权归报告人或者讲话人享有。著作权人可以支付执笔人适当的报酬。

特例之二：自传体作品

当事人合意以特定人物经历为题材完成的自传体作品，当事人对著作权权属有约定的，依其约定；没有约定的，著作权归该特定人物享有，执笔人或整理人对作品完成付出劳动的，著作权人可以向其支付适

当的报酬。

【真题-单选题】

1. 合法翻译已有作品而产生的翻译作品，其著作权应由（ ）享有。

- A. 原作者
- B. 原作品的首次出版者和翻译者
- C. 原作者和翻译者
- D. 翻译者

【答案】D

【真题-多选题】

2. 邓某将《史记》加上注释后出版，贾某征得邓某同意将邓某的这一作品译成英文。关于此事，说法正确的有（ ）。

- A. 邓某对《史记》注释本享有著作权
- B. 贾某对《史记》注释本的英文译本享有著作权
- C. 出版社出版贾某的这一作品，须征得贾某与邓某的同意
- D. 贾某有权禁止他人将邓某的该作品再次译成英文
- E. 邓某有权禁止他人再次对《史记》作注释

【答案】ABC

知识点二、著作权保护的期限★★★

分为三种情况：无限期保护、作者有生之年加死后 50 年、首次发表后 50 年。

作者身份不明的作品，即匿名作品或假名作品，适用“首次发表后 50 年”的原则。如果能确认作者身份，适用相应的著作权保护期规定。

初级：著作权权利的保护期

（一）无限期保护

适用于署名权、修改权和保护作品完整权。

（二）作者有生之年加死后 50 年（截止到第 50 年的 12 月 31 日）

自然人的发表权、财产权。不可分割的合作作品按最后一个死亡的合作作者计算。摄影作品。

（三）首次发表后 50 年

发表权、财产权。法人作品、职务作品（归法人）、视听作品。

作品自创作完成后 50 年内未发表的，不再给予保护。

【真题-单选题】

1. 作者身份不明的作品的著作权保护期为（ ）。

- A. 无期限
- B. 作品首次发表后 10 年
- C. 作品首次发表后 50 年
- D. 作品创作完成后 50 年

【答案】C

【真题-多选题】

2. 关于著作权的保护期，说法正确的有（ ）。

- A. 发表权是人身权，其保护期不受限制
- B. 署名权是人身权，其保护期不受限制
- C. 复制权的保护期为自作品复制之日起的 50 年
- D. 自然人独创的文字作品，其财产权保护期截至该作者死亡后的第 50 年的 12 月 31 日
- E. 视听作品，其发表权的保护期为 50 年

【答案】BDE

第五节 著作权限制

知识点一、合理使用

条件：

第一，必须是已经发表的作品；

第二，可以不经著作权人许可；

第三，不向其支付报酬；

第四，应当指明作者姓名或者名称、作品名称；

第五，不得影响该作品的正常使用，也不得不合理地损害著作权人的合法权益（主要是人身权）。

1. 国家机关为执行公务在合理范围内使用已发表作品。

其目的在于研究问题、制定政策、实施管理，是为了国家整体利益的需要。要说明的是：

第一，“国家机关”是指立法机关、行政机关、司法机关、军事机关、监察机关等；

第二，强调在“合理范围内使用”，即不属于公务活动的使用便不适用本项规定。

2. 为陈列或者保存版本需要而复制本单位收藏的作品。

这是指图书馆、档案馆、纪念馆、博物馆、美术馆、**文化馆**等。要说明的是：

第一，复制目的只限于为了陈列或者保存版本，而绝不能是其他用途，更不能以此牟利；

第二，复制的对象限于本馆收藏的作品，而不能超出这个范围。

与其他合理使用行为稍微不同的是，这些单位复制本单位收藏的作品时，无论作品是否发表，均可复制。

3. 免费表演已发表作品。

前提：非营利性演出，既不向观众收取费用，也不向表演者支付报酬，**且不以营利为目的**。

注意：它不同于义演。义演虽不向表演者支付报酬，但要向观众、听众收费，因此举办者应该向作者付酬。

4. 对**公共场所**的艺术作品进行临摹、绘画、摄影、录像。

5. 将中国公民、法人或者非法人组织已发表国家通用语言文字创作的作品**翻译成少数民族语言作品在国内出版发行**。

6. **以阅读障碍者能够感知的无障碍方式向其提供已经发表的作品**。

7. 法律、法规规定的其他情形。

初级：其他六种合理使用方式：

（1）为个人学习、研究或者欣赏而使用已发表作品。强调非营利性，而且作品复制件的来源、复制方式和数量合法。

（2）为学校课堂教学或者科学研究而翻译或者少量复制已发表作品。

要注意的是：

第一，“课堂教学”仅指教师和学生在教室、实验室等处进行的面对面的教学；

第二，“少量复制”是指复制数量不应超过课堂教学和科研小组人员的需要，不能用于出版发行；

第三，翻译已有作品，只要不将其出版发行，就没有数量限制。

（3）为介绍、评论某一作品或者说明某一问题而在作品中适当引用已发表作品。

要注意的是：

第一，不得影响该作品的正常使用；

第二，引用数量应适当，即引用部分不能构成自己作品的主要部分或实质部分。

（4）为报道时事新闻，媒体中不可避免地再现或者引用已发表作品。

要注意的是：

第一，引用的目的仅限于报道时事新闻；

第二，再现或者引用已发表作品在客观上是不可避免的。

(5) 媒体刊登或者播放其他媒体已发表的关于政治、经济、宗教问题的时事性文章，但作者声明不许刊登、播放的除外。

(6) 媒体刊登或者播放在公众集会上发表的讲话，但作者声明不许刊登、播放的除外。

【真题-单选题】

1. 属于著作权法所称“合理使用”的是（ ）。
- A. 为编写出版教材而使用适合其需要的作品
 - B. 报刊摘登其他报刊已发表的文章
 - C. 为举办义演而使用他人已经发表的音乐作品
 - D. 为了个人学习而使用他人已经发表的作品

【答案】D

【真题-多选题】

2. 为介绍、评论某一作品或者说明某一问题，可以在自己的作品中适当引用他人已经发表的作品，但要满足（ ）等条件。

- A. 经著作权人许可
- B. 向著作权人支付报酬
- C. 指明作者姓名、作品名称
- D. 不侵犯著作权人依法享有的其他权利
- E. 引用的数量适当，即引用部分不能构成自己作品的主要部分或实质部分

【答案】CDE

知识点二、法定许可★

条件：

第一，必须是已经发表的作品；

第二，可以不经著作权人许可；

第三，应向其支付报酬；

第四，应注明作者姓名、作品名称；

第五，不得侵犯著作权人依法享有的其他权利（主要是人身权）。

法定许可和合理使用的区别在于：前者必须付酬，后者不必付酬。

1. 制作录音制品的法定许可。

使用他人已经合法录制成为录音制品的音乐作品制作录音制品。要注意的是：

第一，作品在报刊上发表或现场表演都不能作为法定许可的条件，只有当作品已经被授权合法制成录音制品后，才适用法定许可；

第二，涉及的作品仅限于音乐作品；

第三，如果音乐作品著作权人事先声明不许以这种方式使用的，其他人就不能再使用；

第四，再次制作的录音制品，其制作者如果要复制、发行、出租或通过互联网向公众传播并获取报酬，必须取得音乐作品著作权人、作品表演者、已有录音制品制作者的许可并支付报酬。

2. 广播权的法定许可。

广播电台、电视台可以按照法定许可的规定播放他人已发表的作品。

初级：其他三种许可方式

(1) 为实施义务教育和国家教育规划而编写出版的教科书汇编已发表作品。要注意的是：

第一，为实施义务教育、高中阶段教育、职业教育、高等教育、民族教育、特殊教育等。

第二，教科书是指教学所用的正式教材，不包括教学参考书和教学辅导材料。

第三，使用种类和数量要符合法律规定。指作品片段或者短小的文字作品、音乐作品或者单幅的美术作品、摄影作品。

A. 文字作品若用于九年制义务教育教科书，应单篇不超过 2000 字；若用于国家教育规划教科书，应单

篇不超过 3000 字。

B. 教科书中使用的短小音乐作品，限于单篇不超过 5 页面或时长不超过 5 分钟的单声部音乐作品，或者乘以相应倍数的多声部音乐作品。

第四，著作权人事先声明不许使用则不能使用。

(2) 报刊转载或作为文摘、资料刊登。要注意的是：

第一，相互转载、摘编只限于纸质报刊之间。

第二，首次刊登作品的报刊无权不准许其他报刊转载、摘编该作品。

第三，进行转载或摘编的报刊，应当说明原报刊的名称和期号。

第四，如果著作权人事先声明不许转载、摘编，其他报刊就不能转载或摘编。

(3) 广播电台、电视台播放已经出版的录音制品

仅著作权人享有广播权，表演者和录音制作者无，不必向后者支付报酬。

如果当事人对于此类播放行为事先另有约定，则按当事人的合同约定处理。

【真题-单选题】

1. 下列行为中，属于著作权法规定的“法定许可”范畴的是（ ）。

A. 将我国少数民族语言文字作品翻译成汉语言文字作品在国内出版发行

B. 为学校课堂教学而少量复制他人已经发表的作品

C. 为实施义务教育而编写出版的教科书中汇编已发表作品

D. 国家机关使用已经发表的作品

【答案】C

第六节 著作权的许可使用和转让

知识点一、许可使用和转让的区别★

1. 许可使用不改变著作权的归属，仅仅是使用权的暂时转移。被许可人不能成为著作权主体。转让则不同，受让人取得的是所有权，可以成为著作权主体。

转让一般是无时限的。著作权转让也称“著作权买断”，即部分或全部财产权一次性无时限地有偿转让。

2. 被许可人只能按照许可使用合同约定的方式、地域范围和期限使用作品，未经著作权人许可，不能将其获得的使用权再许可第三人使用。受让人不仅自己可以使用作品，也可以将所获得的权利再转让给他人或许可第三人使用，并且无须取得原著作权人的同意。

3. 被许可人取得的如果是非专有使用权，当其权利受到侵害时，不能以自己的名义提起诉讼。转让则不同，任何受让人对侵犯其财产权的侵权人均可提起诉讼。

4. 被许可人支付的是著作权使用费，受让人支付的著作权的价款。

初级：著作权许可使用合同

是指著作权人与出版单位就著作权中某项或多项财产权的使用而达成的协议。除了报社、期刊社使用作品不必与著作权人签订书面许可使用合同之外，各种出版社以出版方式使用作品，都必须与著作权人订立书面许可使用合同——出版合同。

1. 许可使用的权利种类

(出版权包括复制权和发行权等)

2. 许可使用的权利是否专有；

授予专有使用权，意味着著作权人只允许特定的被许可人按照合同约定的时间和方式使用

其作品，并且在此期限内著作权人不仅本身不能以相同方式使用而且也不得再许可任何第三方使用。

如果是非专有使用权则可允许第三方使用。

3. 许可使用的地域范围、期间；

4. 付酬的方式、标准和办法；

5. 违约责任；
6. 双方认为需要约定的其他内容。

【真题-多选题】

1. 关于著作权转让，说法正确的有（ ）。
 - A. 著作权转让的对象仅限于著作权中的财产权
 - B. 著作权人与受让人就著作权转让协商一致后，必须签订书面合同
 - C. 著作权转让分为专有转让和非专有转让
 - D. 受让人可以把得到的权利再许可他人使用
 - E. 著作权转让都有一定期限

【答案】ABD

知识点二、图书出版合同要点

图书出版合同包括前言、正文部分和尾部。前言包括合同双方（著作权人与出版者）的名称、地址，作品名称和作者署名。尾部包括合同双方的签字盖章及签约时间。正文部分是图书出版合同的主体，内容如下：

1. 许可使用的权利范围，通常是复制权、发行权，有时还涉及翻译权、汇编权等；
2. 许可使用的作品语言文本，如中文本（简体字版或繁体字版）、英文本等；
3. 使用权的性质，要明确是专有使用权还是非专有使用权；
4. 许可使用的地域范围；
5. 许可使用的时间范围；
6. 保证条款，指作者保证作品中不含有违反法律法规的内容，不存在侵犯他人著作权、名誉权、肖像权等权利的现象；
7. 作品质量条款，如约定作品的内容、篇幅、体例、图表、附录等应符合的具体要求；
8. 交稿的时间，同时约定作者若不能按时交稿应承担的责任等；
9. 出版作品的时间，同时约定出版者若不能按时出版应承担的责任等；
10. 对作品作修改、删节的处理方式，如约定若有变更作品署名方式，增、减作品内容，增加前言、后记、插图等较大修改时，应事先征得作者同意；
11. 校对、审读条款；
12. 印刷数量条款；
13. 付酬条款，包括付酬的方式、数量、币种、时间等；
14. 图书脱销后的重印或再版条款；
15. 赠送作者样书条款；
16. 原稿的处理条款，如原稿是由出版者留存还是退回作者，出版者若损毁或丢失原稿是否承担赔偿责任等；
17. 转载权、连载权条款，指是否许可其他报刊、网站转载或连载图书内容等；
18. 出版全集、选集、文集条款，指是否许可将该图书再用于出版全集、选集、文集等；
19. 出版纸质书以外的版本条款，要明确说明是否许可出版者再出版电子版、电纸书、网络版、手机版等其他版本；
20. 终止合同的条件；
21. 违约责任条款；
22. 仲裁条款；
23. 合同变更、续签条款及其他未尽事宜；
24. 合同生效的日期。

【模拟题-单选题】

1. 著作权法规定的“转载”，是指（ ）的行为。

- A. 图书登载互联网上的作品
- B. 报纸、期刊登载其他报刊上的作品
- C. 报纸、期刊登载图书的内容
- D. 图书登载报刊上的作品

【答案】B

知识点三、著作权转让合同★

是指著作权人就著作权中部分（或全部）财产权利转移给受让人事宜而与受让人达成的协议。必须签订书面合同。

（一）作品的名称

这是转让合同的必备内容。

（二）转让的权利种类、地域范围

（三）转让价金（转让费）

根据作者创作作品过程中所付出的精神劳动和物化劳动，以及该作品在使用过程中所能产生的经济效益和社会效益而定。

（四）交付转让价金的日期和方式

方式：一次性还是分期支付，支付何种货币。

（五）违约责任

（六）双方认为需要约定的其他内容

【模拟题-单选题】

1. 著作权转让合同，需要撰写的内容（ ）等内容。

- A. 出版作品的时间 B. 作品的名称 C. 转让价金 D. 违约责任 E. 转让的权利种类、地域范围

【答案】BCDE

第七节 著作权的侵权与法律保护

知识点一、著作权侵权的类型与具体行为★

（一）著作权侵权的类型

1. 财产权侵权

指未经著作权人许可，以复制、发行、演绎、表演、展览等方式违法使用有关作品，另外还包括侵犯邻接权的行为。

2. 人身权侵权

擅自将他人作品公之于众，侵犯发表权。

书刊出版者把作者的署名印错，侵犯署名权。

改编者歪曲、篡改作品的思想内容，侵犯保护作品完整权。

编辑人员擅自修改作品的主要观点或内容，侵犯修改权。

（二）著作权侵权的具体行为

1. 只须承担民事责任的侵权行为

民事责任有**停止侵害、消除影响、赔礼道歉、赔偿损失**四种。

（1）侵犯著作权人人身权利的行为

①未经著作权人许可，发表其作品；

②未经合作作者许可，与他人合作创作的作品当作自己独立创作的作品发表；

③没有参加创作，为谋取个人名利，在他人作品上署名；

④歪曲、篡改他人作品；

⑤剽窃他人作品：具有侵犯人身权和财产权的双重特征；

“剽窃”和“抄袭”是同义词，即将他人的作品、创作成果据为己有，一般表现为：逐字逐句原封不

动地抄袭他人作品；将他人作品中的故事情节、人物稍作改动，以改头换面的形式出现，等等。

(2) 侵犯著作权人财产权利的行为

① 未经著作权人许可，以展览、**摄制视听作品**的方式使用作品，或者以改编、翻译、注释等方式使用作品。本法另有规定的除外；

② 使用他人作品，应当支付报酬而未支付。包括：未按合同约定数额或者未按法定标准支付报酬，未按期支付报酬，不支付报酬等；

③ **未经视听作品**、计算机软件、录音录像作品的著作权人或者与著作权有关的权利人许可，出租其作品或者录音录像作品。本法另有规定的除外。

(3) 侵犯邻接权的行为

① 未经出版者许可，使用其出版的图书、期刊的版式设计；

② 未经表演者许可，从现场直播或者公开传送其现场表演，或者录制其表演。

(4) 其他侵权行为

2. 还须承担其他责任（行政责任和刑事责任）的侵权行为

行政责任（著作权行政管理部门）包括：责令停止侵权行为，没收非法所得，没收、销毁侵权复制品，处以罚款（非法经营额 3 倍以下；如难以计算，10 万元以下），没收主要用于制作侵权复制品的材料、工具、设备等。

刑事责任（人民法院）包括：**有期徒刑、拘役和罚金**。罪名有：**侵犯著作权罪和销售侵权复制品罪**。

(1) 侵犯著作权人财产权利的行为

未经著作权人许可，复制、发行、表演、放映、广播、汇编、通过信息网络向公众传播其作品。本法另有规定的除外。

(2) 侵犯邻接权的行为

① 未经表演者许可，复制、发行录有其表演的录音录像制品，或者通过信息网络向公众传播其表演。本法另有规定的除外；

② 未经录音录像制作者许可，复制、发行、通过信息网络向公众传播其制作的录音录像制品。本法另有规定的除外；

③ 未经许可，播放或者复制广播、电视（节目）。本法另有规定的除外。

(3) **与权利管理和控制有关的侵权行为**

① 规避技术措施：未经著作权人或者与著作权有关的权利人许可，故意避开或者破坏权利人为其作品、录音录像制品等采取的保护著作权或者与著作权有关的权利的技术措施，故意制造、进口或者向他人提供主要用于避开、破坏技术措施的装置或者部件，或者故意为他人避开或者破坏技术措施提供技术服务。法律、行政法规另有规定的除外；

② 消灭或混淆权利管理信息：未经著作权人或者与著作权有关的权利人许可，故意删除或者改变作品、**版式设计、表演**、录音录像制品等的权利管理电子信息，知道或者应当知道作品、版式设计、表演、录音录像制品或者广播、电视上的权利管理信息未经许可被删除或者改变，仍然向公众提供，法律、行政法规另有规定的除外。

(4) 侵犯专有出版权

(5) 制作、出售假冒他人署名的作品

既侵犯作者精神权利，又属于制作、出售假冒产品的行为。比如假冒周国平、王跃文、金庸、吴冠中等的作品出版。

【模拟题-单选题】

1. 侵犯著作权人的（ ），有可能要承担行政责任。

A. 展览权 B. 出租权 C. 发行权 D. 改编权

【答案】C

【模拟题-多选题】

2. 以下哪种行为可以被定义成侵犯著作权人人身权利的行为（ ）。

- A. 剽窃他人作品
- B. 没有参加创作，为谋取个人名利，在他人作品上署名
- C. 歪曲、篡改他人作品
- D. 未经著作权人许可，发表其作品
- E. 使用他人作品，应当支付报酬而未支付

【答案】ABCD

知识点二、著作权纠纷的处理★★★

（一）著作权纠纷的种类

一般表现为著作权侵权纠纷和著作权合同纠纷。包括：著作权人之间；著作权人与作品使用人之间；著作权人与作品传播者之间；著作权人与邻接权人之间以及任何与著作权或邻接权有关的第三人之间。

（二）著作权纠纷的处理方法

1. **调解**：它不是解决著作权纠纷的法定必经程序，必须贯彻双方自愿原则。诉讼前和诉讼中均可进行。
2. **仲裁**：没有书面仲裁协议或合同没有仲裁条款的，不得提请仲裁。主要适用于著作权合同纠纷。
3. **诉讼**：二审判决即为终审判决，必须执行。

（三）著作权纠纷的诉讼时效

侵犯著作权的民事诉讼时效为**三年**，自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。权利人超过三年起诉的，如果侵权行为在起诉时仍持续，在该著作权保护期内，人民法院应当判决被告停止侵权行为；侵权损害赔偿数额应当自权利人向人民法院起诉之日起向前推三年计算。

（四）诉前临时措施

1. **诉前责令停止侵权和财产保全**
2. **诉前证据保全**

【真题-单选题】

1. 2020 年 12 月，张先生发现李先生抄袭了他的作品，张先生若想通过司法诉讼获得保护，则他提起诉讼的时间应不晚于（ ）。

- A. 2021 年 12 月
- B. 2022 年 12 月
- C. 2023 年 12 月
- D. 2024 年 12 月

【答案】C

【真题-单选题】

2. 处理著作权纠纷的方法不包括（ ）。

- A. 诉讼
- B. 仲裁
- C. 由出版行政主管部门裁定
- D. 调解

【答案】C

第八节 出版单位与著作权

知识点一、依法尊重作者的权利★

（一）尊重作者署名权

侵犯作者署名权的行为包括：

- （1）漏署作者姓名；
- （2）错印作者姓名；
- （3）擅自将合作作者已商定的排名顺序予以变更。

如果合作作者们事先没有约定，出版单位可以按照创作作品付出的劳动多少、作品排列顺序、作者姓氏笔画等确定署名顺序。

（二）慎重修改作品

可修改引文、数据方面的确凿错误以及不符合语言文字规范之处。

（三）明确作品使用方式和所涉权利种类

1. 使用方式：图书出版权（纸介质图书出版）、电子出版权（光盘版）、信息网络传播权（互联网出版）。

2. 所涉权利种类：主权利、从权利，以及相互之间的著作权关系。

（四）使用作品及时支付报酬

没有约定的，出版单位应按照国家规定的付酬标准的上限向著作权人支付报酬，并不得以出版物抵作报酬。

初级：以出版纸质出版物的形式使用文字作品的具体方式和标准

（一）付酬的原则

支付报酬要体现平等、公平、等价、协商一致等原则。

（二）出版图书的付酬方式

1. 版税方式

（1）版税的计付方式

图书定价×实际销售数（或者印数）×版税率。

首次发行数不足一千册的，按一千册支付版税，但在下次结算时对已支付版税的部分不再重复支付。

（2）版税率的标准

原创：3%~10%；演绎：1%~7%。

2. 基本稿酬加印数稿酬方式

著作权人可与出版者在合同中约定，在交付作品时预付基本稿酬的30%~50%。除非合同另有约定，作品一经出版，出版者应在6个月内付清全部报酬。图书如果重印，应在重印后6个月内付清印数稿酬。

（1）基本稿酬的计算方式

以千字为单位。付酬字数按实有正文（不包括书名页文字、出版前言、目录、凡例等辅文）计算。总字数=排版版面每行字数×全部实有行数。末尾排不足一行的或占行题目，都按一行计算。实有正文总字数中不足千字部分按千字计算。

比如：141345字=141.345千字=142千字≠141千字≠141.5千字。

（2）基本稿酬的标准

原创：80~300元/千字

改编：20~100元/千字

汇编：10~20元/千字

翻译：50~200元/千字

注释：注释部分参照原创作品标准付酬。

（3）印数稿酬的计算

以整千册为单位，每整千册增加1%的基本稿酬，不足按整千册算。

例：3500册的印数稿酬=基本稿酬×1%×4（个千册）=基本稿酬的4%

3. 一次性付酬方式

付酬的标准和计算方式可参照基本稿酬。

（三）报纸和期刊刊载作品的付酬方式

报刊只采用一次性付酬方式。付酬的标准和计算方式可参照基本稿酬。

刊载作品不足五百字的，按千字作半计算（1300字=1.5个千字）；超过五百字不足千字的，按千字计算（2700字=3个千字）。

报刊刊载未发表的作品，除合同另有约定者外，应当自刊载后1个月内按每千字不低于100元的标准向著作权人支付。报刊转载、摘编其他报刊已发表作品的，应当自报刊出版之日起两个月内，按每千字100元的标准支付报酬。若因种种原因未能向著作权人支付报酬的，应当将报酬连同邮资与转载、摘编作品的有关情况送交中国文字著作权协会代为收转，对著作权人不再承担支付报酬的业务。

（四）出版音像制品的付酬方式

录音制品中涉及两个及以上作品的，要根据每一作品在整个录音制品中所占的时间比例，确定其具体报酬。使用演绎作品出版录音制品，向演绎作品的著作权人支付 70%，向原作品著作权人支付 30%。

（五）出版电子出版物的付酬方式

（六）网络出版的付酬方式

（七）已出版作品再许可他人在境外出版的付酬方式

出版社应将所得报酬扣除合理成本后的 70% 支付给著作权人。

【真题-单选题】

1. 图书出版者对（ ）的修改应当经作者许可。

- A. 开本 B. 字体 C. 内容 D. 字号

【答案】C

【真题-多选题】

2. 关于出版单位向著作权人支付报酬，说法正确的有（ ）。

A. 出版单位与著作权人事先在出版合同中约定的报酬标准低于国家版权局规定标准的下限，可仍按合同约定支付

B. 出版单位与著作权人事先未在出版合同中约定报酬标准的，出版单位可能会被判定按国家版权局规定标准的上限支付报酬

C. 出版单位可以自行决定用出版物抵作报酬

D. 出版演绎作品时，出版单位向演绎作品著作权人支付报酬后，就不必再向原作品著作权人支付报酬

E. 出版单位可以与著作权人在出版合同中约定不支付报酬

【答案】ABE

知识点二、依法保护出版单位的权利★★

（一）出版社的权利

1. 专有出版权

出版社：出版权（复制权和发行权）。

互联网出版单位：再加信息网络传播权。

专有出版权的具体内容应在合同中明确约定。如无明确约定，视为出版社享有在合同有效期限内和在合同约定的地域范围内以同种文字的原版、修订版复制和发行出版物的专有权利。

2. 修改、删节权

出版社经作者许可，可以对作品修改、删节，但不能歪曲、篡改作品。

3. 重印、再版权

如果图书脱销后，出版者拒绝重印、再版，著作权人就有权终止合同。判断图书是否脱销的标准是：著作权人提交出版者的 2 份订单在 6 个月内未能得到履行。

4. 版式设计权

表现为**专有复制权，保护期为 10 年。**

美术设计（图书外部装帧）作为一种美术作品享有著作权保护，不在版式设计权的保护范围之内。

（二）期刊出版单位的权利

1. 汇编作品著作权。期刊中各篇作品的作者对本人的作品享有著作权，但期刊社对一期期刊整体享有著作权。

2. 版式设计权。

3. 禁止“一稿多投”。这是指著作权人为在不同期刊上发表同一作品而将之投给一个以上期刊出版单位的行为。**期刊投稿期限：30 日。**

4. 转载、摘编权。

5. 文字性修改权。不需要征得作者同意。内容性修改应当征得作者同意。

6. 非专有出版权。

（三）为合理注意义务的履行保留证据

出版者应该对稿件是否确实由真正的著作权人许可使用、作品上的署名是否出自著作权人的真实意愿、作品中的内容是否存在剽窃他人作品等情况，多加注意，尽量通过各种途径予以核实，并保留一定的证据，以便必要时顺利履行举证责任。

如果出版单位没有对这些情况履行合理注意义务，或者履行了但无法举证，那么，一旦出版物上出现了侵犯著作权的现象，出版单位除了停止侵权行为之外，还需承担侵权赔偿责任。

如果出版单位尽了合理注意义务，著作权人也无证据证明出版者应当知道其出版活动涉及侵权的，出版者除了应停止侵权外，只需要返还其侵权所得利润。

【真题-单选题】

1. 甲出版社享有王晶的某作品的专有出版权，这一权利不包括（ ）。

- A. 复制该作品
- B. 发行该作品
- C. 禁止其他出版社出版该作品
- D. 禁止王晶修改该作品

【答案】D

【真题-单选题】

2. 根据著作权法，期刊出版单位的权利不包括（ ）。

- A. 汇编作品著作权
- B. 版式设计权
- C. 转载、摘编权
- D. 文章内容修改权

【答案】D

本章重点总结

1. 著作权的特征和权利范围。
2. 我国著作权法的立法目的、立法依据和主要法律法规。
3. 国际著作权条约的基本情况。
4. 著作权的主体。
5. 作品的特征。
6. 我国著作权法对作品的保护。
7. 著作权的内容、归属与保护期。
8. 关于邻接权的知识。
9. 符合合理使用和法定许可规定的作品使用方式。
10. 著作权的许可使用和转让。
11. 著作权侵权的类型、具体行为及其行为者应该承担的法律后果。
12. 著作权纠纷的种类、处理方法、诉讼时效以及诉前临时措施。
13. 出版单位对作者权利的尊重。
14. 出版单位依法享有的与著作权有关的权利。